

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6967/2541

นาย ทอง เลื่อน แก้ว เกตุพงษ์
นาย ชัชชัย วิ กล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 429

จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 มีอายุ 15 ปีเศษ และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนที่จำเลยที่ 2 จะออกไปกิจธุระนอกบ้าน จำเลยที่ 2 ได้นำรถจักรยานยนต์ คันเกิดเหตุเข้าไปเก็บไว้ในบ้านพร้อมกับใส่กุญแจล็อก คอรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันมิให้จำเลยที่ 1 นำรถจักรยานยนต์ออกไปใช้ และจำเลยที่ 2 นำเอากุญแจติดตัวไปด้วยการที่จำเลยที่ 1 ได้นำกุญแจรถยนต์กระบะไปไขออก ได้โดยบังเอิญแล้วนำไปให้เพื่อนรุ่นพี่ต่อสายไฟตรงติดเครื่องยนต์ให้ ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้มีนิสัยหรือความประพฤติไม่ดีมาก่อน เห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นเหมาะสมกับอุปนิสัยและความประพฤติของจำเลยที่ 1 ผู้เป็นบุตรแล้วทุกประการ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในเหตุละเมิดที่จำเลยที่ 1 ก่อขึ้นต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 61,275 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

แก๊วทกั

จําเลยท้งสองให้การต่อสูัคดี ขอใหัยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จําเลยที่ 1 ชําระเงินจํานวน 42,275 บาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 23 มีนาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก๊วทกั ยกฟ้องสำหรับจําเลยที่ 2 คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะคดีจําเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จําเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจําเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายแก๊วทกัจํานวน 42,275 บาทพร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 23 มีนาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จําเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจําเลยที่ 2 มีอายุ 15 ปีเศษ และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 ของโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ตอนเกิดเหตุจําเลยที่ 2 ไม่อยู่บ้านโดยได้ออกจากบ้านไปกับนางไสว วิกุล ภริยาซึ่งเป็นมารดาจําเลยที่ 1 เพื่อไปทำกิจธุระที่ตัวจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่ตอนเช้าของวันเดียวกัน ครั้นกลับมาบ้านไม่พบจําเลยที่ 1 จึงได้ออกไปตามหาและต่อมาทราบว่าจําเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์ชนรถจักรยานยนต์คันที่โจทก์ขับสวนทางมาเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยที่ 2 ว่า จําเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจําเลยที่ 1 ต่อโจทก์หรือไม่ จําเลยทั้งสองและนางไสวมารดาจําเลยที่ 1 เบิกความใน

ทำนองเดียวกันว่าก่อนที่จำเลยที่ 2 กับนางใสจะออกไปกิจวัตรที่ตัวจังหวัดร้อยเอ็ด จำเลยที่ 2 ได้นำรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุเข้าไปเก็บไว้ในบ้านพร้อมกับใส่กุญแจ ล็อกคอรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันมิให้จำเลยที่ 1 นำรถจักรยานยนต์ออกไปใช้และ นำเอากุญแจติดตัวจำเลยที่ 2 ไป โดยจำเลยที่ 1 เบิกความต่อไปว่าหลังจากพยาน เดินทางกลับจากโรงเรียนตอนเวลา 15.30 นาฬิกาแล้วพยานได้ไปดูการแข่งขันฟุตบอล ที่โรงเรียนใกล้เคียงบ้าน กลับมาบ้านเพื่อหุงอาหารอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วได้ทดลองนำเอา กุญแจรถยนต์กระบะไปไขล็อกคอรถจักรยานยนต์ปรากฏว่าสามารถใช้ไขได้พยานจึง เช็นรถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อนที่เตะฟุตบอลเสร็จและกำลังฉลองกันอยู่ที่บ้านนาง อุดม ลาสมศรี หลังจากนั้นนายจิระศักดิ์ โกมล ขอร้องให้พยานขับรถจักรยานยนต์ ไปส่งที่บ้านหนองผักแว่น โดยมีนายเต้เพื่อนรุ่นพี่จัดการต่อสายไฟตรงติดเครื่องรถ จักรยานยนต์ให้พยาน พยานขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปส่งนายจิระศักดิ์และ กลับมาเกิดอุบัติเหตุซึ่งได้ความสอดคล้องกับคำเบิกความของนางอุดมพยานจำเลย โดยเป็นบุคคลภายนอกว่า พยานเห็นจำเลยที่ 1 เดินจูงรถจักรยานยนต์มาที่บ้าน พยาน และเมื่อรับประทานอาหารเลี้ยงฉลองการแข่งขันฟุตบอลเสร็จ เห็นจำเลยที่ 1 กับเพื่อนช่วยกันถอดสายไฟและสามารถติดเครื่องรถจักรยานยนต์ได้โดยความเรื่อง นี้จำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำให้การแก้คดีฟ้องโจทก์ไว้เป็นที่ชัดเจนแล้วตั้งแต่วันยื่นคำ ให้การในวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 แต่โจทก์ก็มีได้โต้แย้งคัดค้านหรือสืบพยานให้เห็น เป็นอย่างอื่น และหากว่าจำเลยที่ 1 ใช้กุญแจรถจักรยานยนต์ไขแก็ล็อกคอรถ จักรยานยนต์ออกเองเนื่องจากจำเลยที่ 2 ทิ้งกุญแจไว้ จำเลยที่ 1 ก็มีพักต้องเช็นรถ จักรยานยนต์ไปที่บ้านนางอุดมเช่นนั้น หรือถ้าจำเลยที่ 1 เป็นคนชักชวนต่อสายไฟ ตรงเองได้ก็ไม่ต้องเช็นรถจักรยานยนต์ไปเช่นเดียวกันสำหรับข้อที่โจทก์และนาย ท่อน พะโยธร พยานโจทก์ เบิกความในทำนองว่า พยานเห็นจำเลยที่ 1 ขับรถ จักรยานยนต์ไปโรงเรียนและขับรถไปจับผู้หญิงที่บ้านหนองผักแว่นในเวลากลางคืน เป็นประจํา นั้น นอกจากโจทก์จะมีได้ถามค้านจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว

จำเลยที่ 1 มีอายุเพียง 15 ปีเศษเป็นคนหุงหาอาหารอยู่กับบ้านและไม่สามารถต่อสายไฟตรงติดเครื่องรถจักรยานยนต์เองได้ ปกติจึงน่าจะเป็นผู้มีความประพฤติดีอีกทั้งนายท่อน เบิกความว่า พยานเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับจำเลยที่ 2 หรือจำเลยทั้งสอง ซึ่งขัดกับภูมิสำเนาตามคำให้การของพยานว่าพยานอยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ทอง หมู่บ้านเดียวกับโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 หรือจำเลยทั้งสองอยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นคนหมู่บ้านกัน ฉะนั้นหากไม่ปรากฏความเป็นอย่างอื่น ปกติการรู้เห็นกิจกรรมประจำวันของแต่ละคนที่อยู่ต่างหมู่บ้านกันน่าจะเป็นไปได้ น้อย พฤติการณ์พยานจำเลยที่ 2 จึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้มากกว่าพยานโจทก์ ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ระมัดระวังเก็บรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุและล็อกกุญแจคอรถจักรยานยนต์ไว้อย่างดีแล้ว หากแต่จำเลยที่ 1 ได้นำกุญแจรถยนต์กระบะไปไขออกได้โดยบังเอิญแล้วนำไปให้เพื่อนรุ่นพี่ต่อสายไฟตรงติดเครื่องยนต์ให้โดยความไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้มีนิสัยหรือความประพฤติไม่ดีมาก่อนทั้งยังเป็นที่น่าสังเกตว่าจำเลยที่ 1 ได้จัดการหุงหาอาหารเสร็จแล้วจึงหาโอกาสยามว่างไปสนุกกับเพื่อน ๆ ตามนิสัยแล้วนำรถจักรยานยนต์ไปเกิดเหตุ กรณีถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นเหมาะสมกับอุปนิสัย และความประพฤติของจำเลยที่ 1 ผู้เป็นบุตรแล้วทุกประการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429

พิพากษาแก้เป็นว่า ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ให้ยกนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ระพีณ บุญสิทธิ-สมชัย สายเชื้อ-สมศักดิ์ วงศ์ยืน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ